

ANTRAG AUF DURCHFÜHRUNG DES VERWALTUNGSVERFAHRENS

gemäß §§ 48, 49 Zahlungskontengesetz (ZKG)

Spis / File Ref.: **TFIA-2026-JV-010**

Adressat:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Referat Verbraucherschutz / Zahlungskontengesetz (ZKG)

Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Deutschland

E-Mail: poststelle@bafin.de | www.bafin.de

Datum	07.07.2026
Aktenzeichen	TFIA-2026-JV-010
Antragsteller	Peter Ferenc, FIA FOX, Kumhausen (DE)
E-Mail	info@foxprof.club
Rechtsgrundlage	§ 31 ZKG , § 38 ZKG , § 46 ZKG , § 48 ZKG , § 49 ZKG , § 53 ZKG ; § 899 ZPO
Betroffenes Institut	Commerzbank AG, Frankfurt am Main (HRB 32000); Filiale Landshut / Ingolstadt; Kundennummer 4414959201
Vorheriger Schriftverkehr	Korrespondenz 03.06.2026 – 07.07.2026 (P. Ferenc ↔ Commerzbank)

Sehr geehrte Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,

Der unterzeichnete Antragsteller Peter Ferenc, geb. 24.10.1964, wohnhaft Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Deutschland, stellt hiermit gemäß § 48 ZKG den Antrag auf Durchführung eines Verwaltungsverfahrens gegen die Commerzbank AG und begehrt den Erlass einer Anordnung nach § 49 ZKG.

⚠ KERN DER SACHE – WESENTLICHE TATSACHEN

1. Am 03.06.2026 bestätigte die Commerzbank AG schriftlich die Eröffnung des Basiskontos (Kundennummer 4414959201), geführt als P-Konto; die Unterlagen sollten postalisch zugestellt werden.
2. Am 05.06.2026 bestätigte das Institut, der Online-Banking-Zugang sei eingerichtet und die Zugangsdaten (Teilnehmernummer + Passwort) würden postalisch übermittelt.
3. Am 08.06.2026 teilte das Institut mit, die Unterlagen seien „bereits am Weg“.
4. Bis zum 07.07.2026 – über einen Monat – sind die Zugangsdaten NICHT zugegangen; das Konto ist für das Online-Banking faktisch nicht nutzbar.
5. Das Institut verweigert eine nachverfolgbare Zustellung (Einschreiben/Kurier) sowie die persönliche Abholung, kann weder Versanddatum noch Sendungsnummer nachweisen und verweist an die Bundesnetzagentur.

→ **Rechtsgrundlage: §§ 31, 38, 46 ZKG; §§ 899 ff. ZPO; Art. 16, 18 der Richtlinie 2014/92/EU.**

II. RECHTLICHE WÜRDIGUNG

Der Anspruch nach § 31 ZKG umfasst nicht nur die formale Kontoeröffnung, sondern die tatsächliche Nutzbarkeit. Nach § 38 ZKG muss das Institut Online-Banking, sofern angeboten, auch für das Basiskonto ermöglichen; die Nichtübermittlung der Zugangsdaten über einen Monat verletzt diese Pflicht.

Das Übermittlungsrisiko trägt als Schuldnerin die Bank (§ 278 BGB); es kann nicht auf den Verbraucher abgewälzt werden.

Die Frist von zehn Geschäftstagen (§ 31 Abs. 2 ZKG) ist überschritten; damit liegt Untätigkeit i. S. d. § 49 ZKG vor. Zugleich kommt § 53 ZKG (Bußgeld) in Betracht.

Vorschrift	Kurzzinhalt	Rechtsargument
§ 31 ZKG	Kontrahierungszwang; Anspruch auf Führung des Basiskontos.	Konto eröffnet, aber nicht nutzbar; Anspruch materiell nicht erfüllt.
§ 38 ZKG	Pflicht zur Erbringung der Dienste inkl. Online-Banking.	Durch Nichtübermittlung der Zugangsdaten vereitelt.
§ 46 ZKG	BaFin als zuständige Behörde.	Zuständigkeit gegeben; individualschützende Aufsicht.
§ 48 ZKG	Antrag auf Durchführung des Verwaltungsverfahrens.	Verfahrensgrundlage.
§ 49 ZKG	Anordnung bei Untätigkeit / Fristversäumnis.	Konto > 1 Monat nicht nutzbar = faktische Untätigkeit.

§ 53 ZKG	Bußgeld bis 50.000 € / 300.000 €.	Sanktionsrisiko als Druckmittel.
§§ 899 ff. ZPO	Pfändungsschutzkonto (P-Konto).	Bestätigung des P-Konto-Status.

III. ANTRÄGE (PETITUM)

Der Antragsteller beantragt, dass die BaFin:

1. gegen die Commerzbank AG ein Verwaltungsverfahren nach § 48 ZKG DURCHFÜHRT;
2. dem Institut nach § 49 ZKG ANORDNET, das Basiskonto (Kd-Nr. 4414959201) unverzüglich nutzbar zu machen – die Zugangsdaten in nachverfolgbarer Form zuzustellen oder die Abholung in der Filiale Landshut zu ermöglichen;
3. dem Institut AUFERLEGT, Datum und Form der ursprünglichen Versendung nachzuweisen;
4. die Bestätigung des P-Konto-Status (§§ 899 ff. ZPO) SICHERSTELLT;
5. die Erfüllung des Bußgeldtatbestands nach § 53 ZKG PRÜFT und ggf. ein Zwangsgeld verhängt.

⚠ FRIST – KRITISCH (< 14 Tage)

Nachfrist bis 10.07.2026; zum Zeitpunkt der Antragstellung (07.07.2026) verbleiben 3 Tage. Konto seit 03.06.2026 nicht nutzbar.

⚠ FÖRMLICHER VORBEHALT WEITERER RECHTLICHER SCHRITTE

Der Antragsteller behält sich weitere Schritte vor: Schadensersatz wegen Verzugs (§§ 280, 286, 252 BGB), einstweilige Verfügung (§§ 935, 940 ZPO) wegen existenzieller Beeinträchtigung, Beschwerde beim Ombudsmann sowie eine datenschutzrechtliche Eingabe.

→ **Dieser Vorbehalt entfaltet Rechtswirkung ab Zugang dieses Schreibens.**

Hochachtungsvoll,

Kumhausen, 07.07.2026

Spolková republika Nemecko / Germany

[Dokument je podpísaný QES — eIDAS]



Peter Ferenc

*natürliche Person, Antragsteller und
Bürgerrechtsaktivist*

ANLAGEN

1. E-Mail-Schriftverkehr P. Ferenc ↔ Commerzbank AG, 03.06.2026 – 07.07.2026.
2. Bestätigung der Eröffnung des Basiskontos / P-Kontos vom 03.06.2026.
3. Lichtbild des beschrifteten Briefkastens, 06.07.2026.

Weitere Anlagen reicht der Antragsteller auf Anforderung nach.

APPLICATION TO CONDUCT ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS

pursuant to §§ 48, 49 Payment Accounts Act (ZKG)

Spis / File Ref.: TFIA-2026-JV-010

Addressee:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Referat Verbraucherschutz / Zahlungskontengesetz (ZKG)

Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Deutschland

E-Mail: poststelle@bafin.de | www.bafin.de

Date	07.07.2026
File No.	TFIA-2026-JV-010
Applicant	Peter Ferenc, FIA FOX, Kumhausen (DE)
E-mail	info@foxprof.club
Legal basis	§ 31 ZKG , § 38 ZKG , § 46 ZKG , § 48 ZKG , § 49 ZKG , § 53 ZKG ; § 899 ZPO
Institution concerned	Commerzbank AG, Frankfurt am Main (HRB 32000); Landshut / Ingolstadt branch; customer no. 4414959201
Prior correspondence	Correspondence 03.06.2026 – 07.07.2026 (P. Ferenc ↔ Commerzbank)

Dear Federal Financial Supervisory Authority,

The undersigned applicant Peter Ferenc, born 24.10.1964, residing at Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Germany, hereby applies under § 48 ZKG for administrative proceedings against Commerzbank AG and seeks an order under § 49 ZKG.

△ CORE OF THE MATTER – KEY FACTS

1. On 03.06.2026 Commerzbank AG confirmed in writing the opening of the basic account (customer no. 4414959201), maintained as a P-account; the documents were to be sent by post.

2. On 05.06.2026 the institution confirmed that online-banking access was set up and the access data (Teilnehmernummer + password) would be sent by post.

3. On 08.06.2026 the institution stated the documents were „already on the way“.

4. By 07.07.2026 – over one month – the access data had NOT arrived; the account is effectively unusable for online banking.

5. The institution refuses traceable delivery (registered/courier) and personal collection, cannot evidence any dispatch date or tracking number, and refers the matter to the Bundesnetzagentur.

→ Legal basis: §§ 31, 38, 46 ZKG; §§ 899 et seq. ZPO; Art. 16, 18 of Directive 2014/92/EU.

II. LEGAL ASSESSMENT

The right under § 31 ZKG covers not only formal opening but actual usability. Under § 38 ZKG the institution must, where it offers online banking, enable it for the basic account; withholding the access data for over a month breaches this duty.

The transmission risk lies with the bank as debtor (§ 278 BGB); it cannot be shifted to the consumer.

The ten-business-day period (§ 31(2) ZKG) has expired, establishing inactivity within § 49 ZKG. § 53 ZKG (administrative fine) also applies.

Provision	Summary	Legal argument
§ 31 ZKG	Duty to contract; right to a basic account.	Opened but unusable; right not materially fulfilled.
§ 38 ZKG	Duty to provide services incl. online banking.	Frustrated by non-delivery of access data.
§ 46 ZKG	BaFin as competent authority.	Competence established; individual-protective supervision.
§ 48 ZKG	Application to conduct the proceedings.	Procedural basis.
§ 49 ZKG	Order upon inactivity / delay.	Account unusable > 1 month = de facto inactivity.
§ 53 ZKG	Fine up to €50,000 / €300,000.	Sanction risk as leverage.
§§ 899 ff. ZPO	Attachment-protection account (P-account).	Confirmation of P-account status.

III. RELIEF SOUGHT (PETITUM)

The applicant requests that BaFin:

1. CONDUCT administrative proceedings against Commerzbank AG under § 48 ZKG;
2. ORDER the institution under § 49 ZKG to make the basic account (no. 4414959201) usable without delay – to deliver the access data in traceable form or allow collection at the Landshut branch;
3. REQUIRE the institution to evidence the date and form of the original dispatch;
4. SECURE written confirmation of the P-account status (§§ 899 et seq. ZPO);
5. EXAMINE the administrative offence under § 53 ZKG and, if applicable, impose a coercive penalty.

⚠ DEADLINE – CRITICAL (< 14 days)

Grace period until 10.07.2026; at the date of filing (07.07.2026) 3 days remain. Account unusable since 03.06.2026.

⚠ FORMAL RESERVATION OF FURTHER LEGAL STEPS

The applicant reserves further steps: damages for default (§§ 280, 286, 252 BGB), interim injunction (§§ 935, 940 ZPO) due to existential harm, complaint to the banking ombudsman, and a data-protection submission.

→ This reservation takes legal effect from receipt of this submission.

Respectfully,

Kumhausen, 07.07.2026

Spolková republika Nemecko / Germany

[Dokument je podpísaný QES — eIDAS]



Peter Ferenc

natural person, applicant and civil-rights activist

ATTACHMENTS

1. E-mail correspondence P. Ferenc ↔ Commerzbank AG, 03.06.2026 – 07.07.2026.
2. Confirmation of opening of the basic / P-account dated 03.06.2026.
3. Photograph of the labelled letterbox, 06.07.2026.

Further attachments will be provided on request.

NÁVRH NA VYKONANIE SPRÁVNEHO KONANIA

podľa §§ 48, 49 zákona o platobných účtoch (ZKG)

Spis / File Ref.: **TFIA-2026-JV-010**

Adresát:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Referat Verbraucherschutz / Zahlungskontengesetz (ZKG)

Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Deutschland

E-Mail: poststelle@bafin.de | www.bafin.de

Dátum	07.07.2026
Číslo spisu	TFIA-2026-JV-010
Navrhovateľ	Peter Ferenc, FIA FOX, Kumhausen (DE)
E-mail	info@foxprof.club
Právny základ	§ 31 ZKG , § 38 ZKG , § 46 ZKG , § 48 ZKG , § 49 ZKG , § 53 ZKG ; § 899 ZPO
Dotknutá inštitúcia	Commerzbank AG, Frankfurt am Main (HRB 32000); pobočka Landshut / Ingolstadt; zákaznícke číslo 4414959201
Predchádzajúce konanie	Korešpondencia 03.06.2026 – 07.07.2026 (P. Ferenc ↔ Commerzbank)

Vážená Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,

Dolupodpísaný navrhovateľ Peter Ferenc, nar. 24. 10. 1964, bytom Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Nemecko, týmto podáva podľa § 48 ZKG návrh na vykonanie správneho konania proti Commerzbank AG a domáha sa vydania príkazu podľa § 49 ZKG.

⚠ JADRO VECI – KĽÚČOVÉ SKUTKOVÉ OKOLNOSTI

- Dňa 03.06.2026 Commerzbank AG písomne potvrdila zriadenie Basiskonta (zákaznícke číslo 4414959201) vedeného ako P-konto; podklady mali byť doručené poštou.
- Dňa 05.06.2026 inštitúcia potvrdila, že prístup k online bankingu je zriadený a prihlasovacie údaje (Teilnehmernummer + heslo) budú zaslané poštou.

3. Dňa 08.06.2026 inštitúcia uviedla, že podklady sú „už na ceste“.
 4. Do 07.07.2026 – vyše mesiaca – prihlasovacie údaje NEBOLI doručené; konto je fakticky nepoužiteľné na online banking.
 5. Inštitúcia odmieta preukázateľné doručenie (Einschreiben/kuriér) aj osobné prevzatie, nevie doložiť dátum ani podacie číslo a presúva zodpovednosť na Bundesnetzagentur.
- Právny základ: §§ 31, 38, 46 ZKG; §§ 899 a nasl. ZPO; čl. 16, 18 smernice 2014/92/EÚ.

II. PRÁVNE POSÚDENIE

Nárok podľa § 31 ZKG nezahŕňa iba formálne zriadenie, ale skutočnú použiteľnosť. Podľa § 38 ZKG musí inštitúcia, ak ponúka online banking, umožniť ho aj pri Basiskonte; nedodanie prihlasovacích údajov vyše mesiaca túto povinnosť porušuje.

Riziko doručenia nesie ako dlžník banka (§ 278 BGB); nemožno ho prenášať na spotrebiteľa.

Lehota 10 pracovných dní (§ 31 ods. 2 ZKG) je prekročená; ide o nečinnosť v zmysle § 49 ZKG. Súčasne prichádza do úvahy § 53 ZKG (pokuta).

Ustanovenie	Stručný obsah	Právny argument
§ 31 ZKG	Kontrahierungszwang; nárok na vedenie Basiskonta.	Konto zriadené, ale nepoužiteľné; nárok materiálne nesplnený.
§ 38 ZKG	Povinnosť poskytovať služby vrát. online bankingu.	Nedodaním prihlasovacích údajov zmarené.
§ 46 ZKG	BaFin ako príslušný orgán.	Kompetencia daná; individuálne ochranný dohľad.
§ 48 ZKG	Návrh na vykonanie správneho konania.	Procesný základ.
§ 49 ZKG	Príkaz pri nečinnosti / zmeškaní lehoty.	Konto > 1 mesiac nepoužiteľné = faktická nečinnosť.
§ 53 ZKG	Pokuta do 50 000 € / 300 000 €.	Sankčné riziko ako páka.
§§ 899 a nasl. ZPO	P-konto (ochrana pred exekúciou).	Potvrdenie statusu P-konta.

III. KONKRÉTNE ŽIADOSTI (PETIT)

Navrhovateľ žiada, aby BaFin:

1. proti Commerzbank AG VYKONALA správne konanie podľa § 48 ZKG;
2. podľa § 49 ZKG NARIADILA inštitúcii bezodkladne sprístupniť Basiskonto (č. 4414959201) – doručiť prihlasovacie údaje preukázateľne alebo umožniť prevzatie v pobočke Landshut;
3. ULOŽILA inštitúcii doložiť dátum a formu pôvodného odoslania;
4. ZABEZPEČILA potvrdenie statusu P-konta (§§ 899 a nasl. ZPO);
5. PRESKÚMALA správny delikt podľa § 53 ZKG a prípadne uložila Zwangsgeld.

⚠ LEHOTA – KRITICKÉ (< 14 dní)

Dodatočná lehota do 10.07.2026; ku dňu podania (07.07.2026) zostávajú 3 dni. Konto nepoužiteľné od 03.06.2026.

⚠ FORMÁLNA VÝHRADA ĎALŠÍCH PRÁVNÝCH KROKOV

Navrhovateľ si vyhradzuje ďalšie kroky: náhradu škody z omeškania (§§ 280, 286, 252 BGB), predbežné opatrenie (§§ 935, 940 ZPO) pre existenčnú ujmu, sťažnosť ombudsmanovi a podnet na ochranu údajov.

→ Táto výhrada má právny účinok od dátumu doručenia tohto podania.

S úctou,

Kumhausen, 07.07.2026

Spolková republika Nemecko / Germany

[Dokument je podpísaný QES — eIDAS]

Peter Ferenc

fyzická osoba, navrhovateľ a občiansky aktivista

PRÍLOHY

1. E-mailová korešpondencia P. Ferenc ↔ Commerzbank AG, 03.06.2026 – 07.07.2026.
2. Potvrdenie zriadenia Basiskonta / P-konta z 03.06.2026.
3. Fotografia označenej poštovej schránky, 06.07.2026.

Ďalšie prílohy navrhovateľ dodá na vyžiadanie.

DEMANDE D'OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

au titre des §§ 48, 49 de la loi sur les comptes de paiement (ZKG)

Spis / File Ref.: **TFIA-2026-JV-010**

Destinataire:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Referat Verbraucherschutz / Zahlungskontengesetz (ZKG)

Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Deutschland

E-Mail: poststelle@bafin.de | www.bafin.de

Date	07.07.2026
N° de dossier	TFIA-2026-JV-010
Requérant	Peter Ferenc, FIA FOX, Kumhausen (DE)
Courriel	info@foxprof.club
Base juridique	§ 31 ZKG , § 38 ZKG , § 46 ZKG , § 48 ZKG , § 49 ZKG , § 53 ZKG ; § 899 ZPO
Établissement concerné	Commerzbank AG, Francfort-sur-le-Main (HRB 32000) ; agence de Landshut / Ingolstadt ; n° client 4414959201
Correspondance antérieure	Correspondance du 03.06.2026 au 07.07.2026 (P. Ferenc ↔ Commerzbank)

Madame, Monsieur de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,

Le requérant soussigné Peter Ferenc, né le 24.10.1964, demeurant Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Allemagne, demande, au titre du § 48 ZKG, l'ouverture d'une procédure administrative contre Commerzbank AG et sollicite une injonction au titre du § 49 ZKG.

CŒUR DE L'AFFAIRE – FAITS ESSENTIELS

1. Le 03.06.2026, Commerzbank AG a confirmé par écrit l'ouverture du compte de base (n° client 4414959201), tenu comme compte P ; les documents devaient être envoyés par la poste.

2. Le 05.06.2026, l'établissement a confirmé que l'accès à la banque en ligne était activé et que les données d'accès (Teilnehmernummer + mot de passe) seraient envoyées par la poste.

3. Le 08.06.2026, l'établissement a indiqué que les documents étaient « déjà en route ».

4. Au 07.07.2026 – plus d'un mois – les données d'accès ne sont PAS parvenues ; le compte est en fait inutilisable pour la banque en ligne.

5. L'établissement refuse une remise traçable (recommandé/coursier) et le retrait en personne, ne peut prouver ni date d'envoi ni numéro de suivi, et renvoie à la Bundesnetzagentur.

→ Base juridique : §§ 31, 38, 46 ZKG ; §§ 899 et s. ZPO ; art. 16, 18 de la directive 2014/92/UE.

II. APPRÉCIATION JURIDIQUE

Le droit au titre du § 31 ZKG couvre non seulement l'ouverture formelle mais l'utilisabilité effective. Selon le § 38 ZKG, l'établissement doit, s'il propose la banque en ligne, l'activer pour le compte de base ; la rétention des données d'accès pendant plus d'un mois viole cette obligation.

Le risque de transmission incombe à la banque en tant que débitrice (§ 278 BGB) ; il ne peut être transféré au consommateur.

Le délai de dix jours ouvrables (§ 31 al. 2 ZKG) est dépassé ; il y a inaction au sens du § 49 ZKG. Le § 53 ZKG (amende) est également applicable.

Disposition	Contenu	Argument juridique
§ 31 ZKG	Obligation de contracter ; droit au compte de base.	Ouvert mais inutilisable ; droit non satisfait.
§ 38 ZKG	Obligation de fournir les services (banque en ligne).	Rendu impossible par la non-remise des données.
§ 46 ZKG	BaFin, autorité compétente.	Compétence établie ; surveillance protectrice.
§ 48 ZKG	Demande d'ouverture de la procédure.	Base procédurale.
§ 49 ZKG	Injonction en cas d'inaction / retard.	Compte inutilisable > 1 mois = inaction de fait.
§ 53 ZKG	Amende jusqu'à 50 000 € / 300 000 €.	Risque de sanction comme levier.

§§ 899 et s. ZPO	Compte protégé contre la saisie (compte P).	Confirmation du statut de compte P.
------------------	---	-------------------------------------

III. CONCLUSIONS (PETITUM)

Le requérant demande que la BaFin :

1. OUVRE une procédure administrative contre Commerzbank AG au titre du § 48 ZKG ;
2. ORDONNE à l'établissement, au titre du § 49 ZKG, de rendre le compte (n° 4414959201) utilisable sans délai – remettre les données d'accès de façon traçable ou permettre le retrait à l'agence de Landshut ;
3. IMPOSE à l'établissement de prouver la date et la forme de l'envoi initial ;
4. ASSURE la confirmation du statut de compte P (§§ 899 et s. ZPO) ;
5. EXAMINE l'infraction administrative (§ 53 ZKG) et, le cas échéant, prononce une astreinte.

⚠ DÉLAI – CRITIQUE (< 14 jours)

Délai supplémentaire jusqu'au 10.07.2026 ; à la date de dépôt (07.07.2026), il reste 3 jours. Compte inutilisable depuis le 03.06.2026.

⚠ RÉSERVE FORMELLE DE TOUTES VOIES DE DROIT

Le requérant se réserve d'autres voies : dommages-intérêts pour retard (§§ 280, 286, 252 BGB), référé (§§ 935, 940 ZPO) en raison d'un préjudice existentiel, saisine du médiateur bancaire et démarche en protection des données.

→ Cette réserve produit effet dès la réception du présent acte.

Veuillez agréer mes salutations distinguées,

Kumhausen, 07.07.2026

Spolková republika Nemecko / Germany

[Dokument je podpísaný QES — eIDAS]

Peter Ferenc

personne physique, requérant et militant des droits civiques

PIÈCES JOINTES

1. Correspondance électronique P. Ferenc ↔ Commerzbank AG, 03.06.2026 – 07.07.2026.
2. Confirmation d'ouverture du compte de base / compte P du 03.06.2026.

3. Photographie de la boîte aux lettres étiquetée, 06.07.2026.

Le requérant fournira d'autres pièces sur demande.

IARRATAS AR IMEACHTAÍ RIARACHÁIN A SHEOLADH

*de bhun §§ 48, 49 den Acht um Chuntais Íocaíochta (ZKG)*Spis / File Ref.: **TFIA-2026-JV-010**

Seolaí:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Referat Verbraucherschutz / Zahlungskontengesetz (ZKG)

Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Deutschland

E-Mail: poststelle@bafin.de | www.bafin.de

Dáta	07.07.2026
Uimh. comhaid	TFIA-2026-JV-010
Iarratasóir	Peter Ferenc, FIA FOX, Kumhausen (DE)
Ríomhphost	info@foxprof.club
Bunús dlí	§ 31 ZKG , § 38 ZKG , § 46 ZKG , § 48 ZKG , § 49 ZKG , § 53 ZKG ; § 899 ZPO
An institiúid lena mbaineann	Commerzbank AG, Frankfurt am Main (HRB 32000); brainse Landshut / Ingolstadt; uimhir chustaiméara 4414959201
Comhfhreagras roimhe seo	Comhfhreagras 03.06.2026 – 07.07.2026 (P. Ferenc ↔ Commerzbank)

A Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, a chara,

Déanann an t-iarratasóir thíosluaite Peter Ferenc, a rugadh 24.10.1964, a bhfuil cónaí air ag Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, an Ghearmáin, iarratas leis seo faoi § 48 ZKG ar imeachtaí riaracháin i gcoinne Commerzbank AG agus iarrann sé ordú faoi § 49 ZKG.

⚠ CROÍ AN ÁBHAIR – NA FÍRICÍ TÁBHACHTACHA

1. An 03.06.2026 dhearbhaigh Commerzbank AG i scríbhinn go raibh an bunchuntas (uimhir chustaiméara 4414959201) oscailte, á choimeád mar chuntas P; bhí na doiciméid le seoladh tríd an bpost.

2. An 05.06.2026 dhearbhaigh an institiúid go raibh rochtain baincéireachta ar líne socraithe agus go seolfaí na sonraí rochtana (Teilnehmernummer + pasfhocal) tríd an bpost.

3. An 08.06.2026 dúirt an institiúid go raibh na doiciméid „ar an mbealach cheana“.

4. Faoi 07.07.2026 – breis is mí – NÍOR tháinig na sonraí rochtana; tá an cuntas do-úsáidte don bhaincéireacht ar líne go praiticiúil.

5. Diúltaíonn an institiúid seachadadh inrianaithe (cláraithe/cúiréir) agus bailiú pearsanta, ní féidir léi dáta seolta ná uimhir rianaithe a chruthú, agus cuireann sí an fhreagracht ar an Bundesnetzagentur.

→ Bunús dlí: §§ 31, 38, 46 ZKG; §§ 899 srl. ZPO; Airt. 16, 18 de Threoir 2014/92/AE.

II. MEASÚNÚ DLÍTHIÚIL

Ní hamháin oscailt fhoirmiúil ach inúsáidteacht iarbhir atá i gceist leis an gceart faoi § 31 ZKG. Faoi § 38 ZKG, má chuireann an institiúid baincéireacht ar líne ar fáil, ní mór di í a chumasú don bhunchuntas; sáraíonn coinneáil na sonraí rochtana ar feadh breis is mí an dualgas seo.

Is ar an mbanc mar fhéichiúnaí atá an riosca tarchurtha (§ 278 BGB); ní féidir é a aistriú chuig an tomhaltóir.

Tá an tréimhse deich lá oibre (§ 31(2) ZKG) caite; is neamhghníomhaíocht é de réir § 49 ZKG. Baineann § 53 ZKG (fíneáil) leis freisin.

Foráil	Achoimre	Argóint dlí
§ 31 ZKG	Oibleagáid conartha; ceart chun bunchuntais.	Oscailte ach do-úsáidte; ceart gan chomhlíonadh.
§ 38 ZKG	Dualgas seirbhísí a sholáthar (baincéireacht ar líne).	Curtha ó rath trí neamhsheachadadh na sonraí.
§ 46 ZKG	BaFin mar údarás inniúil.	Inniúlacht bunaithe; maoirseacht chosanta.
§ 48 ZKG	Iarratas ar na himeachtaí a sheoladh.	Bunús nós imeachta.
§ 49 ZKG	Ordú i gcás neamhghníomhaíochta / moille.	Cuntas do-úsáidte > 1 mhí = neamhghníomhaíocht de facto.
§ 53 ZKG	Fíneáil suas le €50.000 / €300.000.	Riosca smachtbhannaí mar luamhán.
§§ 899 srl. ZPO	Cuntas cosanta ó urghabháil (cuntas P).	Deimhniú stádais an chuntais P.

III. FAOISEAMH A IARRTAR (PETITUM)

Iarrann an t-iarratasóir go ndéanfaidh BaFin:

1. imeachtaí riaracháin i gcoinne Commerzbank AG a SHEOLADH faoi § 48 ZKG;
2. a ORDÚ don institiúid faoi § 49 ZKG an cuntas (uimh. 4414959201) a dhéanamh inúsáidte gan mhoill – na sonraí rochtana a sheachadadh go inrianaithe nó bailiú a cheadú ag brainse Landshut;
3. a CHUR CEANGAL ar an institiúid dáta agus foirm an tseolta bhunaidh a chruthú;
4. deimhniú stádais an chuntais P (§§ 899 srl. ZPO) a DHAINGNIÚ;
5. an cion riaracháin faoi § 53 ZKG a SCRÚDÚ agus, más iomchuí, pionós comhéigheach a ghearradh.

⚠ SPRIOCDHÁTA – RÍTHÁBHACHTACH (< 14 lá)

Tréimhse bhreise go 10.07.2026; ar dháta an chomhdaithe (07.07.2026) tá 3 lá fágtha. Cuntas do-úsáidte ón 03.06.2026.

⚠ FORCHOIMEÁD FOIRMIÚIL AR CHÉIMEANNA DLÍ EILE

Forchoimeádann an t-iarratasóir céimeanna eile: damáistí as mainneachtain (§§ 280, 286, 252 BGB), urghaire eatramhach (§§ 935, 940 ZPO) mar gheall ar dhochar eiseach, gearán chuig an ombudsman baincéireachta agus aighneacht cosanta sonraí.

→ Tá éifeacht dlí ag an bhforchoimeádas seo ó fháil an cháipéis seo.

Le meas,

Kumhausen, 07.07.2026

Spolková republika Nemecko / Germany

[Dokument je podpísaný QES — eIDAS]

Peter Ferenc

duine nádúrtha, iarratasóir agus gníomhaí ar son cearta sibhialta

IATÁIN

1. Comhfhreagras ríomhphoist P. Ferenc ↔ Commerzbank AG, 03.06.2026 – 07.07.2026.
2. Deimhniú go bhfuil an bunchuntas / cuntas P oscailte, dar dáta 03.06.2026.
3. Grianghraf den bhosca litreach lipéadaithe, 06.07.2026.

Cuirfidh an t-iarratasóir iatáin bhreise ar fáil arna iarraidh sin.

ZAHTJEV ZA PROVEDBU UPRAVNOG POSTUPKA*prema §§ 48, 49 Zakona o platnim računima (ZKG)***Spis / File Ref.: TFIA-2026-JV-010****Primatelj:****Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)**

Referat Verbraucherschutz / Zahlungskontengesetz (ZKG)

Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Deutschland

E-Mail: poststelle@bafin.de | www.bafin.de

Datum	07.07.2026
Broj spisa	TFIA-2026-JV-010
Podnositelj	Peter Ferenc, FIA FOX, Kumhausen (DE)
E-pošta	info@foxprof.club
Pravna osnova	§ 31 ZKG , § 38 ZKG , § 46 ZKG , § 48 ZKG , § 49 ZKG , § 53 ZKG ; § 899 ZPO
Institucija	Commerzbank AG, Frankfurt na Majni (HRB 32000); poslovница Landshut / Ingolstadt; broj klijenta 4414959201
Prethodna korespondencija	Korespondencija 03.06.2026. – 07.07.2026. (P. Ferenc ↔ Commerzbank)

Poštovana Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,

Dolje potpisani podnositelj Peter Ferenc, rođen 24.10.1964., s prebivalištem na adresi Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Njemačka, ovime prema § 48 ZKG podnosi zahtjev za provedbu upravnog postupka protiv Commerzbank AG i traži nalog prema § 49 ZKG.

▲ SRŽ PREDMETA – KLJUČNE ČINJENICE

1. Dana 03.06.2026. Commerzbank AG pisano je potvrdila otvaranje osnovnog računa (broj klijenta 4414959201) vođenog kao P-račun; dokumenti su trebali biti dostavljeni poštom.
2. Dana 05.06.2026. institucija je potvrdila da je pristup internetskom bankarstvu uspostavljen i da će pristupni podaci (Teilnehmernummer + lozinka) biti poslani poštom.

3. Dana 08.06.2026. institucija je navela da su dokumenti „već na putu“.
4. Do 07.07.2026. – više od mjesec dana – pristupni podaci NISU stigli; račun je praktički neupotrebljiv za internetsko bankarstvo.
5. Institucija odbija dostavu s dokazom (preporučeno/kurir) i osobno preuzimanje, ne može dokazati ni datum slanja ni broj pošiljke te odgovornost prebacuje na Bundesnetzagentur.
- **Pravna osnova: §§ 31, 38, 46 ZKG; §§ 899 i dalje ZPO; čl. 16., 18. Direktive 2014/92/EU.**

II. PRAVNA OCJENA

Pravo prema § 31 ZKG ne obuhvaća samo formalno otvaranje, nego stvarnu upotrebljivost. Prema § 38 ZKG institucija, ako nudi internetsko bankarstvo, mora ga omogućiti i za osnovni račun; uskraćivanje pristupnih podataka dulje od mjesec dana krši tu obvezu.

Rizik prijenosa snosi banka kao dužnik (§ 278 BGB); ne može se prebaciti na potrošača.

Rok od deset radnih dana (§ 31 st. 2 ZKG) je istekao; riječ je o nepostupanju u smislu § 49 ZKG. Primjenjuje se i § 53 ZKG (novčana kazna).

Odredba	Sažetak	Pravni argument
§ 31 ZKG	Obveza sklapanja; pravo na osnovni račun.	Otvoren, ali neupotrebljiv; pravo nije ispunjeno.
§ 38 ZKG	Obveza pružanja usluga (internetsko bankarstvo).	Onemogućeno neisporukom pristupnih podataka.
§ 46 ZKG	BaFin kao nadležno tijelo.	Nadležnost utvrđena; zaštitni nadzor.
§ 48 ZKG	Zahtjev za provedbu postupka.	Postupovna osnova.
§ 49 ZKG	Nalog kod nepostupanja / kašnjenja.	Račun neupotrebljiv > 1 mjesec = de facto nepostupanje.
§ 53 ZKG	Kazna do 50.000 € / 300.000 €.	Rizik sankcije kao poluga.
§§ 899 i dalje ZPO	Račun zaštićen od ovrhe (P-račun).	Potvrda statusa P-računa.

III. ZAHTJEVI (PETITUM)

Podnositelj traži da BaFin:

1. PROVEDE upravni postupak protiv Commerzbank AG prema § 48 ZKG;

2. NALOŽI instituciji prema § 49 ZKG da račun (br. 4414959201) bez odgode učini upotrebljivim – dostavi pristupne podatke s dokazom ili omogući preuzimanje u poslovnici Landshut;
3. NALOŽI instituciji da dokaže datum i oblik prvotnog slanja;
4. OSIGURA potvrdu statusa P-računa (§§ 899 i dalje ZPO);
5. ISPITA prekršaj prema § 53 ZKG i po potrebi izrekne prisilnu kaznu.

⚠ ROK – KRITIČNO (< 14 dana)

Dodatni rok do 10.07.2026.; na dan podnošenja (07.07.2026.) preostaju 3 dana. Račun neupotrebljiv od 03.06.2026.

⚠ FORMALNA PRIDRŽAJ DALJNJIH PRAVNIH KORAKA

Podnositelj pridržava daljnje korake: naknadu štete zbog zakašnjenja (§§ 280, 286, 252 BGB), privremenu mjeru (§§ 935, 940 ZPO) zbog egzistencijalne štete, pritužbu ombudsmanu i podnesak za zaštitu podataka.

→ Ovaj pridržaj proizvodi pravni učinak od primitka ovog podneska.

S poštovanjem,

Kumhausen, 07.07.2026

Spolková republika Nemecko / Germany

[Dokument je podpísaný QES — eIDAS]

Peter Ferenc

fizička osoba, podnositelj i građanski aktivist

PRILOZI

1. E-mail korespondencija P. Ferenc ↔ Commerzbank AG, 03.06.2026. – 07.07.2026.
2. Potvrda otvaranja osnovnog / P-računa od 03.06.2026.
3. Fotografija označenog poštanskog sandučića, 06.07.2026.

Podnositelj će dodatne priloge dostaviti na zahtjev.

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

na podstawie §§ 48, 49 ustawy o rachunkach płatniczych (ZKG)

Spis / File Ref.: **TFIA-2026-JV-010**

Adresat:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Referat Verbraucherschutz / Zahlungskontengesetz (ZKG)

Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Deutschland

E-Mail: poststelle@bafin.de | www.bafin.de

Data	07.07.2026
Nr akt	TFIA-2026-JV-010
Wnioskodawca	Peter Ferenc, FIA FOX, Kumhausen (DE)
E-mail	info@foxprof.club
Podstawa prawna	§ 31 ZKG , § 38 ZKG , § 46 ZKG , § 48 ZKG , § 49 ZKG , § 53 ZKG ; § 899 ZPO
Instytucja	Commerzbank AG, Frankfurt nad Menem (HRB 32000); oddział Landshut / Ingolstadt; nr klienta 4414959201
Wcześniejsza korespondencja	Korespondencja 03.06.2026 – 07.07.2026 (P. Ferenc ↔ Commerzbank)

Szanowna Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,

Niżej podpisany wnioskodawca Peter Ferenc, ur. 24.10.1964, zamieszkały Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Niemcy, niniejszym na podstawie § 48 ZKG wnosi o przeprowadzenie postępowania administracyjnego przeciwko Commerzbank AG i domaga się nakazu na podstawie § 49 ZKG.

ISTOTA SPRAWY – KLUCZOWE FAKTY

1. W dniu 03.06.2026 Commerzbank AG pisemnie potwierdziła otwarcie rachunku podstawowego (nr klienta 4414959201) prowadzonego jako rachunek P; dokumenty miały zostać wysłane pocztą.

2. W dniu 05.06.2026 instytucja potwierdziła, że dostęp do bankowości internetowej został ustanowiony, a dane dostępowe (Teilnehmernummer + hasło) zostaną wysłane pocztą.

3. W dniu 08.06.2026 instytucja poinformowała, że dokumenty są „już w drodze”.

4. Do 07.07.2026 – ponad miesiąc – dane dostępowe NIE dotarły; rachunek jest faktycznie bezużyteczny dla bankowości internetowej.

5. Instytucja odmawia doręczenia z potwierdzeniem (polecony/kurier) oraz odbioru osobistego, nie potrafi wykazać ani daty wysyłki, ani numeru przesyłki i odsyła do Bundesnetzagentur.

→ Podstawa prawna: §§ 31, 38, 46 ZKG; §§ 899 i nast. ZPO; art. 16, 18 dyrektywy 2014/92/UE.

II. OCENA PRAWNA

Prawo z § 31 ZKG obejmuje nie tylko formalne otwarcie, lecz rzeczywistą użyteczność. Zgodnie z § 38 ZKG instytucja, jeśli oferuje bankowość internetową, musi ją umożliwić także dla rachunku podstawowego; wstrzymanie danych dostępowych przez ponad miesiąc narusza ten obowiązek.

Ryzyko przekazania ponosi bank jako dłużnik (§ 278 BGB); nie można go przerzucać na konsumenta.

Termin dziesięciu dni roboczych (§ 31 ust. 2 ZKG) upłynął; zachodzi bezczynność w rozumieniu § 49 ZKG. Zastosowanie ma także § 53 ZKG (kara pieniężna).

Przepis	Streszczenie	Argument prawny
§ 31 ZKG	Przymus zawarcia umowy; prawo do rachunku podstawowego.	Otwarty, lecz bezużyteczny; prawo niespełnione.
§ 38 ZKG	Obowiązek świadczenia usług (bankowość internetowa).	Udaremnione niedostarczeniem danych.
§ 46 ZKG	BaFin jako organ właściwy.	Właściwość ustalona; nadzór ochronny.
§ 48 ZKG	Wniosek o przeprowadzenie postępowania.	Podstawa proceduralna.
§ 49 ZKG	Nakaz przy bezczynności / zwłoce.	Rachunek bezużyteczny > 1 miesiąc = bezczynność de facto.
§ 53 ZKG	Kara do 50 000 € / 300 000 €.	Ryzyko sankcji jako dźwignia.
§§ 899 i nast. ZPO	Rachunek chroniony przed egzekucją (rachunek P).	Potwierdzenie statusu rachunku P.

III. ŻĄDANIA (PETITUM)

Wnioskodawca wnosi, aby BaFin:

1. PRZEPROWADZIŁ postępowanie administracyjne przeciwko Commerzbank AG na podstawie § 48 ZKG;
2. NAKAZAŁ instytucji na podstawie § 49 ZKG niezwłoczne udostępnienie rachunku (nr 4414959201) – doręczenie danych dostępowych w sposób potwierdzalny lub umożliwienie odbioru w oddziale Landshut;
3. ZOBOWIĄZAŁ instytucję do wykazania daty i formy pierwotnej wysyłki;
4. ZAPEWNIŁ potwierdzenie statusu rachunku P (§§ 899 i nast. ZPO);
5. ZBADAŁ wykroczenie z § 53 ZKG i w razie potrzeby nałożył grzywnę przymuszającą.

⚠ TERMIN – KRYTYCZNY (< 14 dni)

Termin dodatkowy do 10.07.2026; na dzień złożenia (07.07.2026) pozostają 3 dni. Rachunek bezużyteczny od 03.06.2026.

⚠ FORMALNE ZASTRZEŻENIE DALSZYCH KROKÓW PRAWNYCH

Wnioskodawca zastrzega dalsze kroki: odszkodowanie za zwłokę (§§ 280, 286, 252 BGB), zabezpieczenie (§§ 935, 940 ZPO) z uwagi na szkodę egzystencjalną, skargę do rzecznika oraz wnioszek z zakresu ochrony danych.

→ Niniejsze zastrzeżenie wywołuje skutek prawny od dnia doręczenia tego pisma.

Z poważaniem,

Kumhausen, 07.07.2026

Spolková republika Nemecko / Germany

[Dokument je podpísaný QES — eIDAS]



Peter Ferenc

osoba fizyczna, wnioskodawca i aktywista
obywatelski

ZAŁĄCZNIKI

1. Korespondencja e-mailowa P. Ferenc ↔ Commerzbank AG, 03.06.2026 – 07.07.2026.
2. Potwierdzenie otwarcia rachunku podstawowego / P z 03.06.2026.
3. Zdjęcie oznaczonej skrzynki pocztowej, 06.07.2026.

Wnioskodawca dostarczy dalsze załączniki na żądanie.

ISTANZA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ai sensi degli §§ 48, 49 della legge sui conti di pagamento (ZKG)

Spis / File Ref.: **TFIA-2026-JV-010**

Destinatario:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Referat Verbraucherschutz / Zahlungskontengesetz (ZKG)

Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Deutschland

E-Mail: poststelle@bafin.de | www.bafin.de

Data	07.07.2026
N. fascicolo	TFIA-2026-JV-010
Istante	Peter Ferenc, FIA FOX, Kumhausen (DE)
E-mail	info@foxprof.club
Base giuridica	§ 31 ZKG , § 38 ZKG , § 46 ZKG , § 48 ZKG , § 49 ZKG , § 53 ZKG ; § 899 ZPO
Istituto interessato	Commerzbank AG, Francoforte sul Meno (HRB 32000); filiale di Landshut / Ingolstadt; n. cliente 4414959201
Corrispondenza precedente	Corrispondenza 03.06.2026 – 07.07.2026 (P. Ferenc ↔ Commerzbank)

Spettabile Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,

Il sottoscritto istante Peter Ferenc, nato il 24.10.1964, residente in Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Germania, presenta ai sensi del § 48 ZKG istanza di avvio del procedimento amministrativo contro Commerzbank AG e chiede un ordine ai sensi del § 49 ZKG.

▲ NUCLEO DELLA QUESTIONE – FATTI ESSENZIALI

1. Il 03.06.2026 Commerzbank AG ha confermato per iscritto l'apertura del conto di base (n. cliente 4414959201), tenuto come conto P; i documenti dovevano essere inviati per posta.
2. Il 05.06.2026 l'istituto ha confermato che l'accesso all'online banking era attivato e che i dati di accesso (Teilnehmernummer + password) sarebbero stati inviati per posta.

3. L'08.06.2026 l'istituto ha comunicato che i documenti erano „già in viaggio“.
 4. Al 07.07.2026 – oltre un mese – i dati di accesso NON sono pervenuti; il conto è di fatto inutilizzabile per l'online banking.
 5. L'istituto rifiuta la consegna tracciabile (raccomandata/corriere) e il ritiro personale, non può provare né data di spedizione né numero di tracciamento e rinvia alla Bundesnetzagentur.
- Base giuridica: §§ 31, 38, 46 ZKG; §§ 899 ss. ZPO; artt. 16, 18 della direttiva 2014/92/UE.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

Il diritto ai sensi del § 31 ZKG comprende non solo l'apertura formale ma l'effettiva utilizzabilità. Ai sensi del § 38 ZKG l'istituto, se offre l'online banking, deve renderlo disponibile anche per il conto di base; il mancato invio dei dati di accesso per oltre un mese viola tale obbligo.

Il rischio di trasmissione grava sulla banca quale debitrice (§ 278 BGB); non può essere trasferito al consumatore.

Il termine di dieci giorni lavorativi (§ 31, c. 2, ZKG) è scaduto; sussiste inerzia ai sensi del § 49 ZKG. Si applica altresì il § 53 ZKG (sanzione).

Disposizione	Sintesi	Argomento giuridico
§ 31 ZKG	Obbligo a contrarre; diritto al conto di base.	Aperto ma inutilizzabile; diritto non soddisfatto.
§ 38 ZKG	Obbligo di fornire i servizi (online banking).	Frustrato dal mancato invio dei dati.
§ 46 ZKG	BaFin quale autorità competente.	Competenza sussistente; vigilanza protettiva.
§ 48 ZKG	Istanza di avvio del procedimento.	Base procedurale.
§ 49 ZKG	Ordine in caso di inerzia / ritardo.	Conto inutilizzabile > 1 mese = inerzia di fatto.
§ 53 ZKG	Sanzione fino a 50.000 € / 300.000 €.	Rischio sanzionatorio come leva.
§§ 899 ss. ZPO	Conto protetto dal pignoramento (conto P).	Conferma dello status di conto P.

III. CONCLUSIONI (PETITUM)

L'istante chiede che la BaFin:

1. AVVI un procedimento amministrativo contro Commerzbank AG ai sensi del § 48 ZKG;
2. ORDINI all'istituto, ai sensi del § 49 ZKG, di rendere il conto (n. 4414959201) utilizzabile senza indugio – consegnare i dati di accesso in forma tracciabile o consentire il ritiro presso la filiale di Landshut;
3. IMPONGA all'istituto di provare data e forma dell'invio originario;
4. ASSICURI la conferma dello status di conto P (§§ 899 ss. ZPO);
5. ESAMINI l'illecito amministrativo (§ 53 ZKG) e, se del caso, irroghi una penalità coercitiva.

⚠ TERMINE – CRITICO (< 14 giorni)

Termine supplementare fino al 10.07.2026; alla data di deposito (07.07.2026) restano 3 giorni. Conto inutilizzabile dal 03.06.2026.

⚠ RISERVA FORMALE DI ULTERIORI AZIONI LEGALI

L'istante si riserva ulteriori azioni: risarcimento per mora (§§ 280, 286, 252 BGB), provvedimento cautelare (§§ 935, 940 ZPO) per pregiudizio esistenziale, reclamo all'ombudsman e istanza in materia di protezione dei dati.

→ La presente riserva produce effetti giuridici dal ricevimento del presente atto.

Distinti saluti,

Kumhausen, 07.07.2026

Spolková republika Nemecko / Germany

[Dokument je podpísaný QES — eIDAS]



Peter Ferenc

persona fisica, istante e attivista per i diritti civili

ALLEGATI

1. Corrispondenza e-mail P. Ferenc ↔ Commerzbank AG, 03.06.2026 – 07.07.2026.
2. Conferma di apertura del conto di base / conto P del 03.06.2026.
3. Fotografia della cassetta postale etichettata, 06.07.2026.

L'istante fornirà ulteriori allegati su richiesta.

SOLICITUD DE INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

con arreglo a los §§ 48, 49 de la Ley de cuentas de pago (ZKG)

Spis / File Ref.: **TFIA-2026-JV-010**

Destinatario:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Referat Verbraucherschutz / Zahlungskontengesetz (ZKG)

Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Deutschland

E-Mail: poststelle@bafin.de | www.bafin.de

Fecha	07.07.2026
N.º de expediente	TFIA-2026-JV-010
Solicitante	Peter Ferenc, FIA FOX, Kumhausen (DE)
Correo electrónico	info@foxprof.club
Base jurídica	§ 31 ZKG , § 38 ZKG , § 46 ZKG , § 48 ZKG , § 49 ZKG , § 53 ZKG ; § 899 ZPO
Entidad afectada	Commerzbank AG, Fráncfort del Meno (HRB 32000); sucursal de Landshut / Ingolstadt; n.º de cliente 4414959201
Correspondencia previa	Correspondencia 03.06.2026 – 07.07.2026 (P. Ferenc ↔ Commerzbank)

Estimada Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,

El solicitante abajo firmante Peter Ferenc, nacido el 24.10.1964, con domicilio en Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Alemania, con arreglo al § 48 ZKG solicita la incoación de un procedimiento administrativo contra Commerzbank AG e insta un requerimiento con arreglo al § 49 ZKG.

NÚCLEO DEL ASUNTO – HECHOS ESENCIALES

1. El 03.06.2026 Commerzbank AG confirmó por escrito la apertura de la cuenta básica (n.º de cliente 4414959201), llevada como cuenta P; los documentos debían enviarse por correo postal.

2. El 05.06.2026 la entidad confirmó que el acceso a la banca en línea estaba habilitado y que los datos de acceso (Teilnehmernummer + contraseña) se enviarían por correo.
3. El 08.06.2026 la entidad indicó que los documentos estaban „ya en camino“.
4. Hasta el 07.07.2026 – más de un mes – los datos de acceso NO llegaron; la cuenta es de hecho inutilizable para la banca en línea.
5. La entidad rechaza la entrega con acuse (certificado/mensajería) y la recogida en persona, no puede acreditar ni fecha de envío ni número de seguimiento y remite a la Bundesnetzagentur.

→ Base jurídica: §§ 31, 38, 46 ZKG; §§ 899 y ss. ZPO; arts. 16, 18 de la Directiva 2014/92/UE.

II. APRECIACIÓN JURÍDICA

El derecho del § 31 ZKG comprende no solo la apertura formal sino la utilizabilidad efectiva. Según el § 38 ZKG la entidad, si ofrece banca en línea, debe habilitarla también para la cuenta básica; retener los datos de acceso durante más de un mes infringe esta obligación.

El riesgo de transmisión corresponde al banco como deudor (§ 278 BGB); no puede trasladarse al consumidor.

El plazo de diez días hábiles (§ 31, ap. 2, ZKG) ha vencido; concurre inactividad en el sentido del § 49 ZKG. También es aplicable el § 53 ZKG (multa).

Disposición	Resumen	Argumento jurídico
§ 31 ZKG	Obligación de contratar; derecho a cuenta básica.	Abierta pero inutilizable; derecho no satisfecho.
§ 38 ZKG	Obligación de prestar servicios (banca en línea).	Frustrada por la no entrega de los datos.
§ 46 ZKG	BaFin como autoridad competente.	Competencia establecida; supervisión protectora.
§ 48 ZKG	Solicitud de incoación del procedimiento.	Base procesal.
§ 49 ZKG	Requerimiento por inactividad / demora.	Cuenta inutilizable > 1 mes = inactividad de facto.
§ 53 ZKG	Multa de hasta 50.000 € / 300.000 €.	Riesgo sancionador como palanca.
§§ 899 y ss. ZPO	Cuenta protegida frente al embargo (cuenta P).	Confirmación del estatus de cuenta P.

III. PRETENSIONES (PETITUM)

El solicitante pide que la BaFin:

1. INCOE un procedimiento administrativo contra Commerzbank AG con arreglo al § 48 ZKG;
2. ORDENE a la entidad, con arreglo al § 49 ZKG, hacer utilizable sin demora la cuenta (n.º 4414959201) – entregar los datos de acceso de forma trazable o permitir la recogida en la sucursal de Landshut;
3. IMPONGA a la entidad acreditar la fecha y forma del envío original;
4. ASEGURE la confirmación del estatus de cuenta P (§§ 899 y ss. ZPO);
5. EXAMINE la infracción administrativa (§ 53 ZKG) y, en su caso, imponga una multa coercitiva.

⚠ PLAZO – CRÍTICO (< 14 días)

Plazo adicional hasta el 10.07.2026; a la fecha de presentación (07.07.2026) quedan 3 días. Cuenta inutilizable desde el 03.06.2026.

⚠ RESERVA FORMAL DE ULTERIORES ACCIONES LEGALES

El solicitante se reserva ulteriores acciones: indemnización por mora (§§ 280, 286, 252 BGB), medida cautelar (§§ 935, 940 ZPO) por perjuicio existencial, reclamación ante el defensor bancario y escrito en materia de protección de datos.

→ Esta reserva produce efectos jurídicos desde la recepción del presente escrito.

Atentamente,

Kumhausen, 07.07.2026

Spolková republika Nemecko / Germany

[Dokument je podpísaný QES — eIDAS]



Peter Ferenc

persona física, solicitante y activista de derechos civiles

ANEXOS

1. Correspondencia por correo electrónico P. Ferenc ↔ Commerzbank AG, 03.06.2026 – 07.07.2026.
2. Confirmación de apertura de la cuenta básica / cuenta P de 03.06.2026.
3. Fotografía del buzón etiquetado, 06.07.2026.

El solicitante aportará anexos adicionales a requerimiento.

BEGÄRAN OM ATT INLEDA ETT FÖRVALTNINGSFÖRFARANDE

enligt §§ 48, 49 lagen om betalkonton (ZKG)

Spis / File Ref.: **TFIA-2026-JV-010**

Mottagare:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Referat Verbraucherschutz / Zahlungskontengesetz (ZKG)

Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Deutschland

E-Mail: poststelle@bafin.de | www.bafin.de

Datum	07.07.2026
Ärendenr	TFIA-2026-JV-010
Sökande	Peter Ferenc, FIA FOX, Kumhausen (DE)
E-post	info@foxprof.club
Rättslig grund	§ 31 ZKG , § 38 ZKG , § 46 ZKG , § 48 ZKG , § 49 ZKG , § 53 ZKG ; § 899 ZPO
Berörd institution	Commerzbank AG, Frankfurt am Main (HRB 32000); kontor Landshut / Ingolstadt; kundnummer 4414959201
Tidigare korrespondens	Korrespondens 03.06.2026 – 07.07.2026 (P. Ferenc ↔ Commerzbank)

Till Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,

Undertecknad sökande Peter Ferenc, född 24.10.1964, bosatt Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Tyskland, begär härmed enligt § 48 ZKG att ett förvaltningsförfarande inleds mot Commerzbank AG och yrkar ett föreläggande enligt § 49 ZKG.

SAKENS KÄRNA – VÄSENTLIGA FAKTA

1. Den 03.06.2026 bekräftade Commerzbank AG skriftligen öppnandet av baskontot (kundnummer 4414959201), fört som ett P-konto; handlingarna skulle skickas per post.
2. Den 05.06.2026 bekräftade institutet att åtkomsten till internetbanken var upprättad och att inloggningsuppgifterna (Teilnehmernummer + lösenord) skulle skickas per post.

3. Den 08.06.2026 uppgav institutet att handlingarna „redan var på väg“.
 4. Fram till 07.07.2026 – över en månad – har inloggningsuppgifterna INTE kommit fram; kontot är i praktiken oanvändbart för internetbank.
 5. Institutet vägrar spårbar leverans (rekommenderat/bud) och personligt uthämtande, kan inte styrka vare sig avsändningsdatum eller försändelsenummer och hänvisar till Bundesnetzagentur.
- **Rättslig grund: §§ 31, 38, 46 ZKG; §§ 899 ff. ZPO; art. 16, 18 i direktiv 2014/92/EU.**

II. RÄTSLIG BEDÖMNING

Rätten enligt § 31 ZKG omfattar inte bara formellt öppnande utan faktisk användbarhet. Enligt § 38 ZKG måste institutet, om det erbjuder internetbank, göra den tillgänglig även för baskontot; att hålla inne inloggningsuppgifterna i över en månad strider mot denna skyldighet.

Överföringsrisken bärs av banken som gäldenär (§ 278 BGB); den kan inte övervältras på konsumenten.

Fristen på tio arbetsdagar (§ 31.2 ZKG) har löpt ut; passivitet i den mening som avses i § 49 ZKG föreligger. Även § 53 ZKG (sanktionsavgift) är tillämplig.

Bestämmelse	Sammanfattning	Rättsligt argument
§ 31 ZKG	Kontraheringstvång; rätt till baskonto.	Öppnat men oanvändbart; rätten ej uppfylld.
§ 38 ZKG	Skyldighet att tillhandahålla tjänster (internetbank).	Omöjliggjort genom utebliven leverans av uppgifter.
§ 46 ZKG	BaFin som behörig myndighet.	Behörighet föreligger; skyddande tillsyn.
§ 48 ZKG	Begäran om att inleda förfarandet.	Processuell grund.
§ 49 ZKG	Föreläggande vid passivitet / dröjsmål.	Konto oanvändbart > 1 månad = faktisk passivitet.
§ 53 ZKG	Avgift upp till 50 000 € / 300 000 €.	Sanktionsrisk som påtryckningsmedel.
§§ 899 ff. ZPO	Utmätningsskyddat konto (P-konto).	Bekräftelse av P-kontostatus.

III. YRKANDEN (PETITUM)

Sökanden yrkar att BaFin:

1. INLEDER ett förvaltningsförfarande mot Commerzbank AG enligt § 48 ZKG;

2. FÖRELÄGGER institutet enligt § 49 ZKG att utan dröjsmål göra kontot (nr 4414959201) användbart – leverera inloggningsuppgifterna spårbart eller möjliggöra uthämtning vid kontoret i Landshut;
3. ÅLÄGGER institutet att styrka datum och form för den ursprungliga försändelsen;
4. SÄKERSTÄLLER bekräftelse av P-kontostatus (§§ 899 ff. ZPO);
5. PRÖVAR förseelsen enligt § 53 ZKG och vid behov förelägger vite.

⚠ FRIST – KRITISK (< 14 dagar)

Ytterligare frist till 10.07.2026; vid ingivandet (07.07.2026) återstår 3 dagar. Kontot oanvändbart sedan 03.06.2026.

⚠ FORMELLT FÖRBEHÅLL OM YTTERLIGARE RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER

Sökanden förbehåller sig ytterligare åtgärder: skadestånd för dröjsmål (§§ 280, 286, 252 BGB), interimistiskt förordnande (§§ 935, 940 ZPO) på grund av existentiell skada, klagomål till bankombudsmannen samt en dataskyddsframställan.

→ Detta förbehåll får rättsverkan från mottagandet av denna skrivelse.

Med vänlig hälsning,

Kumhausen, 07.07.2026

Spolková republika Nemecko / Germany

[Dokument je podpísaný QES — eIDAS]

Peter Ferenc

fysisk person, sökande och medborgarrättsaktivist

BILAGOR

1. E-postkorrespondens P. Ferenc ↔ Commerzbank AG, 03.06.2026 – 07.07.2026.
2. Bekräftelse på öppnande av bankkonto / P-konto av 03.06.2026.
3. Fotografi av den märkta brevlådan, 06.07.2026.

Sökanden inkommer med ytterligare bilagor på begäran.